



Nr. 49 Ministerbesprechung vom 19. Januar 1923

R 43 I/1382 , Bl. 110-114

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Stingl, Geßler, Heinze, Groener, Albert, Luther; PrMinPräs. Braun, Minister Severing, v. Richter, Siering, Wendorff; StS Müller, Hamm, Trendelenburg, Geib, Brugger; Reichskohlenkommissar Stutz; MinDir. Brecht, v. Brandt, Heilbron; MinR Kempner; Protokoll: MinR Wever.

[Tagesordnung]

- 1) Wucherbekämpfung.
- 2) Umlagegetreidepreis.
- 3) Mitteilungen über die Lage.
- 4) Propaganda.
- 5) Beamtenfragen im alt- und neubesetzten Gebiet.
- 6) Einwanderungsfrage.
- 7) Erlaß über die Haltung der Beamtenschaft.

1) Wucherbekämpfung.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß er, den Anregungen des Kabinetts folgend, die Frage einer Verschärfung der Bestimmungen über die Wucherbekämpfung nachgeprüft habe. Die Rechtsmittel seien ausgeschöpft, einige Paragraphen habe er aus dem Anprangerungsgesetz dem Reichsminister des Innern zugeleitet¹. Außerdem schlage er einen Aufruf an die Bevölkerung auf verschärfte Verfolgung vor². Weitere Maßnahmen schienen ihm unmöglich zu sein, insbesondere eine nochmalige Änderung der Strafandrohungen, die hoch genug seien.

Der *Preußische Ministerpräsident* gab zur Erwägung, ob etwa noch die Vermögenseinziehung vorgesehen werden sollte.

¹ Die Wucherbekämpfung stützt sich auf die „VO gegen Preistreiberei vom 8.5.1918“ (RGBl. S. 395 ff.) und auf das „Gesetz über Verschärfung der Strafen gegen Schleichhandel, Preistreiberei und verbotene Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände vom 18.12.1920“ (RGBl. II, S. 2107). Hier ist in § 3 eine Anprangerung durch öffentliche Bekanntmachung und Anschlag vorgesehen. Ein Anprangerungsgesetz gibt es dagegen nicht.

² Unter dem 19. 1. läßt die RReg. über WTB eine Pressenotiz über „Marksturz und Preistreiberei“ verbreiten, in der die zuständigen Behörden ermahnt werden, „die bestehenden gesetzlichen Machtmittel gegen Wucher, Schiebertum und Warenzurückhaltung rücksichtslos anzuwenden.“ (R 43 I/1246 , Bl. 288).

[Der] *Reichsminister der Justiz* sagte zu, noch ein Schreiben an die Landesjustizverwaltungen wegen schärferer Verfolgung richten zu wollen³.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte Mitteilung über die von ihm beabsichtigten Maßnahmen wegen der Einschränkung der Mahlzeiten und wegen des Verbrauchs von Butter und Eiern in den Gastwirtschaften. Zwei verschiedene Auffassungen begegneten sich in der Bevölkerung, teils dafür, teils dagegen⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* gab zu bedenken, ob diese Maßnahmen durchgeführt werden könnten und war der Auffassung, daß man lieber Gesetze, die nicht durchgesetzt werden könnten, unterlassen sollte.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* gab dies zu, betonte aber, daß es sich in der Hauptsache um Richtlinien handele, in denen sich das Leben nach Auffassung der Reichsregierung abspielen solle.

Nach längerer Erörterung, bei der von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen wurde, daß hinsichtlich des Verbrauchs an Lebensmitteln Ersparungen nicht eintreten würden, während von anderer Seite mehr das Moment der Richtungsgebung betont wurde, wurde entsprechend dem Antrage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft beschlossen, daß dieser sich zunächst die Organisationen zwecks Beratung über eine Vereinfachung der Speisekarte kommen lassen solle⁵.

2) Umlagegetreidepreis.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte davon Mitteilung, daß der Ausschuß beschlossen habe, für das 4. Sechstel die vorgeschlagene Festsetzung des Preises zu vertagen und einstweilen den für das 3. Sechstel festgesetzten Preis zu vergüten⁶. Er empfahl, diesem Beschluß, der über die Höhe gar nichts sage, zuzustimmen. Das Kabinett stimmte dem Beschluß zu.

3) Mitteilungen über die Lage.

Der *Preußische Minister des Innern* gab davon Kenntnis, daß als Antwort auf die Verhaftung des Direktors Raiffeisen und der Herren Ahrens und Brüssel [!] von den staatlichen Zechenverwaltungen die Arbeiter und Angestellten in den Streik getreten seien⁷. – Bravo! –

³ Am 20. 1. übersendet Heinze den Landesregierungen die Presseverlautbarung der RReg. vom 19. 1. und bemerkt dazu: „Es wird ergebenst anheimgestellt, bei den mit der Wucherbekämpfung betrauten Behörden, insbesondere bei den Behörden der Wucherpolizei und bei den Strafverfolgungsbehörden erneut darauf hinzuwirken, daß gegen jede wucherische Ausbeutung, vor allem gegen Preiswucher und wucherische Warenzurückhaltung, mit stärkstem Nachdruck eingeschritten wird und die anhängig gemachten Strafverfahren mit möglichster Beschleunigung durchgeführt werden.“ (R 43 I/1246, Bl. 287).

⁴ Material über die vorgesehenen Maßnahmen des REM sowie die Proteste des Hotel- und Gaststättengewerbes in R 43 I/1199. S. auch Dok. Nr. 47, P. 3.

⁵ Nachdem die Spitzenorganisationen des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes sich in Verhandlungen mit dem REMin. bereiterklärt hatten, „die Einschränkungen bei der gewerbsmäßigen Verabfolgung von Speisen und Getränken, die infolge des Ernstes und der Not der Zeit geboten sind, im Wege der freiwilligen Vereinbarung und Bindung durchzuführen“, verzichtete der REM auf eine Regelung im Verordnungswege (Schreiben Luthers an die Spitzenorganisationen vom 25. 1. in R 43 I/1199, Bl. 154-159, hier: Bl. 154).

⁶ Am 19. 1. hatte der 20er-Ausschuß (gebildet nach § 50 des Getreideverkehrsgesetzes vom 4.7.22, RGBL. I, S. 560) diesen Beschluß gefaßt. Für das 3. Sechstel des Umlagegetreides hatte das Kabinett am 19.12.22 einen Preis von 165 000 M für die Tonne Roggen festgesetzt (Dok. Nr. 26).

⁷ Am 19. 1. morgens wurden Raiffeisen, der Präs. der Preußischen Bergwerksdirektion in Recklinghausen, Oberbergrat Ahrens von der Preußischen Berginspektion 3 in Buer sowie Bergrat Ruffel (nicht Brüssel!) u. a. verhaftet, weil sie sich nach der militärischen Besetzung der staatlichen Zechen weigerten, Koks zu liefern. Die Betriebsräte weigerten sich, unter militärischer Gewalt zu arbeiten und protestierten gegen die Verhaftungen der Direktoren. Aus Protest kam es zu Arbeitsniederlegungen, worauf das Militär aus den Zechenanlagen zurückgezogen und eine Reihe von Verhafteten wieder freigelassen wurde. Präs. Raiffeisen wurde dagegen nach Mainz gebracht und dort vors Kriegsgericht gestellt (R 43 I/205, Bl. 330; Spethmann: 12 Jahre Ruhrbergbau, 1929, S. 86 f.).

Es bestand grundsätzliches Einverständnis darüber, daß die Löhne weitergezahlt werden müßten, da die Arbeiter und Angestellten ihre Pflicht täten und als in Arbeitsbereitschaft befindlich anzusehen seien⁸.

Diese Auffassung sollte – auf Vorschlag des Reichsministers der Finanzen – vorsichtig und vertraulich übermittelt werden.

Wegen der Mitteilung wird sich der Reichsminister der Finanzen mit dem Preußischen Minister des Innern in Verbindung setzen.

4) Propaganda.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* empfahl, dem Ausland mehr Propaganda zu machen und ständig Proteste bei neuen Gewalttaten und Vordringen zu erheben⁹, auch bei Verhaftungen die Bilder und Lebenslauf der Persönlichkeiten zu bringen¹⁰.

Der *Preußische Minister[präsident]* war der gleichen Auffassung, jeden Gewaltakt zum Gegenstande eines Protestes zu machen. Ferner empfahl er, gewisse Tatsachen über die Not im Lande, z. B. Sterblichkeit, Lebensmittelpreise usw. auf kleinen Blättchen zu vervielfältigen und diese in Hotels, wo Ausländer verkehrten, auszulegen.

Der *Reichsminister des Innern* empfahl dem Pressechef, wegen aller dieser Sachen sich auch mit Journalisten in Verbindung zu setzen, um die Sache zu organisieren; ferner warf er die Frage auf, ob nicht auch die Reichsregierung für die Opfer von Bochum einen Betrag zur Verfügung stellen könnte. Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß ein Auslandsdeutscher ihm einen Scheck über 1 Million M ausgehändigt hätte, außerdem wären ihm von einem kleinen Ort in Deutschland 7000 Mark zur Verfügung gestellt worden¹¹.

5) Beamtenfragen im alt- und neubesetzten Gebiet.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* machte davon Mitteilung, daß das Verbot der Beförderung von Kohlen und Koks an Frankreich und Belgien auch Rückwirkungen auf das altbesetzte Rheinland haben werde¹². Wenn das Verbot auch im altbesetzten Teile veröffentlicht werde, würde voraus-

⁸ Am 22. 1. wird diese Frage im RFin. mit dem RArbMin., dem RVMin. und dem RIMin. beraten und dabei die Bereitstellung eines Unterstützungsfonds beschlossen. Über die einzuschlagenden Richtlinien wird vereinbart: „1. Die Aktion geht vom Reich aus ohne Beteiligung Preußens. 2. Die Arbeiter sollen bei Streiks in Höhe ihres Arbeitslohnes entschädigt werden, aber nur, wenn mit Einverständnis der Arbeitgeber gestreikt wird. Für wilde Streiks wird keine Entschädigung gezahlt. 3. Die Arbeitgeber sollen zunächst den Lohn weiterzahlen, so lange sie dazu imstande sind. Erst wenn die Arbeitgeber nicht mehr zahlungsfähig sind, tritt die Hilfe des Reichs ein. 4. Die ausführende Stelle soll der Reichs- und Staatskommissar Mehlich sein. Zahlungen sollen durch die großen Arbeitgeberorganisationen erfolgen, damit keine öffentliche Kasse, die eventuell der Beschlagnahme verfallen könnte, in Anspruch genommen zu werden braucht.“ (R 43 I/205, Bl. 106).

⁹ Die RReg. protestiert mit Noten am 19., 21., 22., 23. und 24. Januar gegen verschiedene Maßnahmen und Gewalttaten der Besatzungsmächte. Die frz. Reg. erklärt alle Maßnahmen für vollkommen rechtmäßig, da sie die Folge der Verletzung des VV durch die RReg. seien. Der Antwortnote vom 25. 1. fügt Poincaré hinzu, „daß das gegenwärtige Schreiben im voraus eine Antwort auf alle weiteren Mitteilungen ist, die ich von der Deutschen Botschaft über diesen Gegenstand erhalten könnte.“ (Notenwechsel in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376). Die RReg. notifiziert auch in der Folgezeit ihre Proteste gegen Gewalt- und Terrormaßnahmen, ohne darauf eine Antwort zu erhalten (Noten in RT-Drucks. Nr. 5651, Aktenstücke über den frz.-belg. Einmarsch in das Ruhrgebiet, 2. Folge, Bd. 377).

¹⁰ Geschieht in der Folgezeit in einem Teil der Presse.

¹¹ Der folgende Satz ist gestrichen worden: „Es wurde beschlossen, das Geld dem OPräs. von Westfalen zu überweisen, hiervon in der Zeitung Mitteilung zu machen, um dadurch auch einen Anreiz für weitere Spenden zu geben.“ Am Rand ist dazu vermerkt: „(Gestrichen, weil nachträglich geändert an RegPräs. Düsseldorf)“.

¹² Am 19. 1. erläßt der RVM Anordnungen an das Personal der Reichsbahn und der Reichswasserstraßenverwaltung, die eine Beförderung von Kohlen für Frankreich und Belgien verbieten, ebenso eine Umkartierung von Sendungen und Transporten (R 43 I/205, Bl. 79; abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 26). Am 21. 1. folgt ein Aufruf der Eisenbahnergewerkschaft, der die Anordnungen des RVM noch einmal wiederholt und darüber hinaus fordert: „1) Jegliche Eingriffe in Verwaltung und Betrieb unserer Eisenbahn sind sofort einzustellen. 2) Jegliches unseren verwaltungsseitigen Bestimmungen entgegenhandelnde

sichtlich gegen die Präsidenten vorgegangen werden. Man müsse zunächst einmal abwarten, was die Franzosen auf das Verbot des Präsidenten in Essen täten.

Der Herr *Preußische Minister des Innern* war damit einverstanden, daß die passive Resistenz der Zechenbesitzer und Arbeiter nach allen Kräften unterstützt würde. Wenn die Beamten ganz allgemein die Befolgung französischer Anweisungen verweigerten, so würden sie voraussichtlich abberufen werden. Er glaube, daß man daher generell passive Resistenz und Unterstützung der Zechenbesitzer und Arbeiter den Beamten empfehlen solle. Sonst aber müßten sie sich der jeweiligen Situation anpassen.

Der Herr *Reichskanzler* war der Auffassung, daß jede Kohlenlieferung an Frankreich und Belgien vermieden und alles getan bzw. nicht getan werden dürfe, das dazu dienen könne. Dies müsse auch von allen Beamtenkategorien verlangt werden.

Der Herr *Reichsminister des Innern* war der Auffassung, daß man für Sach- und Personenschäden der Reichsbeamten eintreten müsse. Dies werde man auch wohl auf die Länder- und Kommunalbeamten ausdehnen müssen. Die Grenze, wie weit die Beamten im Widerstande gehen sollten, würde seiner Auffassung nach da liegen, wo das physische Vermögen aufhört. Soweit möglich, sollten die Beamten dort bleiben. Für Ausgewiesene müsse man eintreten.

Der Herr *Preußische Finanzminister* war gleichfalls der Auffassung, daß die passive Resistenz soweit wie irgend möglich geübt werden solle. Die Beamten sollten solange wie irgend möglich in ihren Stellungen bleiben.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* war der Auffassung, daß eine Unterscheidung der Behandlung der Frage im alt- und neubesetzten Gebiet nicht mehr möglich sei. Auch für das altbesetzte Gebiet müsse eine entsprechende Anweisung ergehen. Er habe den Beamten der Finanzverwaltung eine entsprechende Anweisung erteilt¹³. Er schlage vor, eine Erklärung der Reichsregierung und der Landesregierungen wegen des völkerrechtswidrigen Eingreifens zu erlassen.

Der Herr *Preußische Landwirtschaftsminister* schloß sich den Ausführungen der beiden Herren Vorredner an.

Der Herr *Reichsschatzminister* erklärte sich gleichfalls sachlich einverstanden mit dem beschlossenen Widerstand. Im altbesetzten Gebiet würde er sich auf die Maßnahmen zu beschränken haben, die widerrechtlich seien.

Reichsverkehrsminister Es käme darauf an, daß die Regierung jetzt einen klaren Befehl gibt, nach dem die Beamten den rechtswidrigen Befehlen der Besatzungsbehörde nicht folgen dürfen¹⁴. Die Regierung müsse zu den Befehlen Degouttes klare Stellung nehmen.

Reichskanzler Die einzuhaltende Linie sei die, daß im neubesetzten Gebiet Resistenz auf der ganzen Linie herrschen müsse, im altbesetzten nur soweit die von den fremden Behörden getroffenen Anordnungen rechtswidrig seien. Der Kanzler verliest den Entwurf eines Erlasses, nach dem die letzten erlassenen drei Ordonnanzen der Rheinlandkommission rechtsungültig seien¹⁵.

Betreten unserer Dienststellen durch Unbefugte ist zu unterlassen. 3) Beaufsichtigung durch bewaffnete Militärpersonen hat zu unterbleiben. 4) Die Aufenthaltsräume dürfen nicht durch Militärpersonen belegt werden. Wenn alles dies nicht unterbleibt, ist eine ordnungsmäßige Ausführung unseres Dienstes nicht möglich. 5) Daß der Grundsatz beachtet wird: Die deutsche Eisenbahn den deutschen Eisenbahnern.“ Weiterhin heißt es im Aufruf: „Die Verordnungen des RVM sind klar und deutlich. Unsere Kollegen müssen diese befolgen. Wenn ihnen dieses nicht möglich ist, dann haben sie eben den Dienst einzustellen und ihren Posten zu verlassen, bis die oben angeführten Forderungen erfüllt sind.“ (R 43 I/205, Bl. 79-81).

¹³ Erlaß des RFM vom 17. 1., der durch Erlaß vom 20. 1. noch näher ausgeführt und ergänzt wird (R 43 I/205, Bl. 176-178).

¹⁴ Unter dem 19. 1. ergeht daraufhin folgende Anweisung: „Die Aktion der französischen und belgischen Regierung im Ruhrgebiet stellt eine schwere Verletzung des Völkerrechts und des Vertrages von Versailles dar. Infolgedessen sind Befehle und Anordnungen, die im Verfolg dieser Aktion an deutsche Beamte ergehen, rechtsunwirksam. Es ergeht daher seitens der Regierungen des Reiches, Preußens, Bayerns, Hessens und Oldenburgs die Anweisung, Anordnungen der besetzenden Mächte keinerlei Folge zu geben, sondern sich ausschließlich an die Anweisungen ihrer eigenen Regierung zu halten. Dies gilt auch für die Beamten des altbesetzten Gebiets allen Maßnahmen gegenüber, die im Widerspruch zu den Bestimmungen des Rheinlandabkommens stehen.“ (R 43 I/205, Bl. 55).

¹⁵ Der Erlaß bezieht sich auf die Ordonnanzen Nr. 132, 133 und 134 vom 18. 1., betreffend die Beschlagnahme der Kohlensteuer, bestimmter Zölle und der Erträge aus den Forsten (R 43 I/186, Bl. 118-128; abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 28 ff.).

Dem Erlaß wird zugestimmt mit der Maßgabe, daß auch Bayern, Hessen und Oldenburg den Erlaß unterschreiben sollen¹⁶.

Reichskohlenkommissar macht Mitteilungen über die Kohlenlage.

6) Einwanderungsfrage.

Das Kabinett beschließt, daß der fremdländischen Einwanderung durch schärfste Nachprüfung der Sichtvermerke und durch wirksame Grenzkontrolle auch in den Eisenbahnzügen nach Möglichkeit entgegengetreten werden soll¹⁷.

7) Erlaß über die Haltung der Beamtenschaft.

Der vom Kanzler erlassenen Formulierung wird zugestimmt¹⁸. Die einzelnen Ressorts werden ermächtigt, die für die ihnen unterstellte Beamtenschaft notwendigen besonderen Zusätze zu machen¹⁹.

Im Erlaß heißt es u. a. dazu: „Derartige, die Lebensinteressen des Reichs, Preußens, Bayerns, Hessens und Oldenburgs verletzende Anordnungen können die im besetzten Gebiet tätigen Reichs- und Staatsdiener sowie die deutschen Staatsbürger in keiner Weise verpflichten, deren vornehmste Pflicht der Gehorsam gegen die deutschen Gesetze bleibt. Die Regierungen des Reichs, Preußens, Bayerns, Hessens und Oldenburgs bezeichnen die Verordnungen als rechtungültig und deshalb unverbindlich. Sie erwarten von allen Beamten im besetzten Gebiet unbedingte Treue zu Reich und Staat, unbeugsamen Widerstand gegen rechtswidrige Anordnungen und versichern sie ihres nachdrücklichsten Schutzes bei Anwendung widerrechtlicher Gewalt.“ (R 43 I/205, Bl. 54). Außerdem protestiert die RReg. in einer Note vom 22.1.23 gegen die Ordonnanzen Nr. 131 – 134 der Irko (RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 34 f.). RKom. Hatzfeldt berichtet am 20. 1. StS Brugger über ein Gespräch mit Tirard, in dem dieser ihm erklärt habe, „daß, da in zunehmender Zahl Fälle des Ungehorsams gegen die betreffenden Ordonnanzen auf Seite der Beamtenschaft ihm berichtet würden, er Anweisung gegeben habe, daß gegen die Betreffenden mit Absetzung und sofortiger Ausweisung vorgegangen werde. Er müsse mir mit aller Bestimmtheit erklären, daß er entschlossen sei, diesen Weg weiter zu begehen, und wenn auch Massenexekutionen dabei notwendig werden sollten.“ (R 43 I/186, Bl. 173). Gegen die Verhaftungen und Ausweisungen dt. Beamter durch die Irko protestiert die RReg. in zahlreichen Noten, beginnend mit der Note vom 23. 1. (abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 49).

¹⁶ Der Erlaß wird ebenso wie der in Anm. 15 zitierte Erlaß mit den Unterschriften von Cuno, Braun, v. Knilling, Ulrich und Tantzen veröffentlicht. Die Zustimmung der MinPräs. wurde telefonisch eingeholt, zuletzt die von Tantzen, dessen Name daher in einigen Presseveröffentlichungen fehlt.

¹⁷ Dieser Beschluß geht auf eine Besprechung im RIMin. am 19. 1., 11 h, zurück (vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 48). Lt. Schreiben des RIMin. an das RFMin. vom 23. 1. sprach sich das Kabinett auch für eine besondere steuerliche Belastung der Ausländer aus (R 43 I/594, Bl. 93). S. auch Anm. 5 zu Dok. Nr. 48.

¹⁸ S. Anm. 14.

¹⁹ Besondere Richtlinien über das Verhalten der Beamten erläßt der RFM am 20. 1., der RSchM am 20. und 22. 1. (R 43 I/205, Bl. 176-178, 233, 253), der RPM am 23. 1. (abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 28; die Richtlinien des RFM vom 20. 1. hier nur unvollständig abgedruckt), der RVM am 27. 1. (R 43 I/206, Bl. 230 f.). Anweisungen der beteiligten preußischen Ministerien und der Rbk an ihre Beamten ebenfalls in R 43 I/206, Bl. 49-52, 74 f..

Zitierhinweis

Nr. 49 Ministerbesprechung vom 19. Januar 1923 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 173–178 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D49>